



PUTUSAN
Nomor 1128 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drg. Hj. MARIAM**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 005, RW 007, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
2. **LEA DARMALINA**, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Timur I, Nomor 31, RT 004, RW 01, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. **M. ARES FADELLA**, bertempat tinggal di PCP I, Jalan Bromo II, Nomor 10, RT 004, RW 011, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
4. **MOCHAMMAD FAJAR FAEZAL, ST.**, bertempat tinggal di Jalan Apartement Permata Surya 1, Tower H-719, RT 001, RW 017, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Elizabeth Ritonga, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elizabeth Ritonga & Partners, berkantor di Menara Citibank 2nd Floor, Kaveling II/BA, Nomor 2, Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah, Kebayoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT WANDRI JAYA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Letkol (Purn) H. Muhammad Mansur, S.Sos., berkedudukan di Jalan Patrakomala, Nomor 23, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur, Kota Bandung,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Letkol Chk. Wawan Kurniawan, S.Ag., S.H., Wakakumdam III/Slw, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Kumdam III/Slw, Jalan Sumatera, Nomor 43, Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023;

2. **Drs. KUSNADI KOREJI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Segog, RT 001, RW 002, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Surya Kencana, Nomor 2, Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengizinkan Para Penggugat untuk masuk ke lokasi objek sengketa termasuk namun tidak terbatas pada mendirikan plang pemberitahuan sengketa atas objek sengketa;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan apa pun di atas objek sengketa selayaknya pemilik hak atas tanah yang pelaksanaan haknya dilindungi oleh hukum;
3. Melarang Para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum apa pun kepada pihak lain terhadap objek sengketa;
4. Melarang Para Tergugat untuk melakukan segala bentuk kegiatan apa

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



pun di lokasi objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik sah Alm. Dr. Ahmad Dahlan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Dr. Ahmad Dahlan dan berhak atas objek sengketa selaku ahli waris Alm. Dr. Ahmad Dahlan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan terhadap seluruh area Perumahan Gunung Walat Green Hill, yang berlokasi di Jalan Green Hill Raya, Batununggal, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan meninggalkan dan/atau menyerahkan objek sengketa dimaksud kepada Para Penggugat, seketika dan tanpa syarat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
9. Membatalkan setiap pendaftaran atau permohonan peralihan hak yang dilakukan Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya atas objek sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Eksepsi tentang *error in objecto*;
3. Eksepsi tentang kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Turut Tergugat tidak mempunyai wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah tanah yang terletak di Jalan Raya Segog, RT 001, RW 02, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, seluas $\pm 212 \text{ m}^2$ (dua ratus dua belas meter persegi), sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 30/2006 di Notaris Drs. H. Iyos Somantri antara dr. Ahmad Dachlan dengan Hj. Arum (istri H. Ubaedilah Suhendri/H. Obed), dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



- Utara : berbatasan dengan tanah Jalan Raya,
 - Timur : berbatasan dengan tanah H. Ubaedilah,
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Cimahi,
 - Barat : berbatasan dengan tanah dr. Ahmad Dachlan;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat peralihan hak yang terjadi antara dr. Ahmad Dachlan dengan Hj. Arum yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 30 tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. H. Iyos Somantri, atas objek sengketa di Jalan Raya Segog, RT 001, RW 02, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, seluas $\pm$ 212 m² (dua ratus dua belas meter persegi) atas nama Hj. Arum (istri H. Ubaedilah Suhendri/H. Obed), dengan batas-batas:
- Utara : berbatasan dengan tanah Jalan Raya,
 - Timur : berbatasan dengan tanah H. Ubaedilah,
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Cimahi,
 - Barat : berbatasan dengan tanah dr. Ahmad Dachlan;
6. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terhadap surat-surat:
- a) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 30/2006 di Notaris Drs. H. Iyos Somantri antara dr. Ahmad Dachlan dengan Hj. Arum (istri H. Ubaedilah Suhendri/H. Obed);
 - b) Surat pernyataan jual beli 2 (dua) bidang tanah seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara Hj. Arum/H. Ubaedillah dengan PT Wandri Jaya/H. Mansur S.Sos (selaku Direktur Utama PT Wandri Jaya);
 - c) Kuitansi pembelian tanah tanggal 7 Oktober 2014;
 - d) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Batununggal Nomor 160/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016;
 - e) Surat Keterangan asal usul tanah dari Kepala Desa Batununggal Nomor 140/VII/2016 tanggal 2016;
 - f) Surat Pembayaran Wajib Pajak SPPT Nomor 32.04.150.009.006.0069.0 atas nama Hj. Arum dengan letak obyek

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Segog, RT 01, RW 02, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi seluas $\pm 212 \text{ m}^2$ (dua ratus dua belas meter persegi);

g) Buku Desa Letter C/Girik Nomor 369, Blok 006 dengan luas $\pm 212 \text{ m}^2$ (dua ratus dua belas meter persegi);

h) Surat pembagian harta milik dr. Ahmad Dachlan yang ditandatangani seluruh ahli waris dari dr. Ahmad Daclan;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi yang telah dirinci dalam gugatan rekonvensi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan membayar ganti rugi *immateriil* kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, dinilai dengan rupiah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang apabila ditotal = (Rp125.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00) dengan total keseluruhan yaitu = Rp5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama Para Tergugat Rekonvensi yang akan disusulkan kemudian;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari untuk setiap lalai melaksanakan putusan ini;

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cbd, tanggal 26 Juni 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagai pemilik yang sah tanah yang terletak di Jalan Raya Segog, RT 001, RW 02, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, seluas $\pm 212 \text{ m}^2$ (dua ratus dua belas meter persegi), sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 30/2006;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.795.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 452/PDT/2023/PT BDG, tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cbd *juncto* Nomor 452/PDT/2023/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengizinkan Para Penggugat untuk masuk ke lokasi objek sengketa termasuk namun tidak terbatas pada mendirikan plang pemberitahuan sengketa atas objek sengketa;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan apa pun di atas objek sengketa selayaknya pemilik hak atas tanah yang pelaksanaan haknya dilindungi oleh hukum;
3. Melarang Para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum apa pun kepada pihak lain terhadap objek sengketa;
4. Melarang Para Tergugat untuk melakukan segala bentuk kegiatan apa pun di lokasi objek sengketa;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



2. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik sah Alm. Dr. Ahmad Dahlan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Dr. Ahmad Dahlan dan berhak atas objek sengketa selaku ahli waris Alm. Dr. Ahmad Dahlan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan terhadap seluruh area Perumahan Gunung Walat Green Hill, yang berlokasi di Jalan Green Hill Raya, Batununggal, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan meninggalkan dan/atau menyerahkan objek sengketa dimaksud kepada Para Penggugat, seketika dan tanpa syarat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
9. Membatalkan setiap pendaftaran atau permohonan peralihan hak yang dilakukan Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya atas objek sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 September 2023, 6 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Agustus 2023, kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 September 2023, 6 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cibadak, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa penguasaan Tergugat I di atas objek sengketa berupa bangunan posko satpam dan jalan akses masuk Perumahan Green Mill Gunung Walat, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah milik Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 225, tetapi sebaliknya terbukti bangunan posko satpam dan jalan akses masuk perumahan merupakan bagian dari tanah

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan pembelian pada tahun 2014 dari Hj. Arum, yakni berupa 2 bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 89 dan Akta Jual Beli Nomor 30/2006, dimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 89 (yang sebelumnya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 105 tahun 1983), di dalam gambar situasi terlihat bahwa bangunan posko satpam berada dalam tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 89 atas nama Tergugat I, sehingga tepat pertimbangan *judex facti* bahwa perbuatan Tergugat I yang mendirikan bangunan posko satpam di atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 89 atas nama Tergugat I tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, demikian pula terhadap jalan akses masuk yang dibuat dan dikuasai oleh Tergugat I, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat dan berdasarkan Gambar Situasi Sertipikat Hak Milik Nomor 225, dihubungkan dengan Surat Pembagian Harta Alm. Achmad Dahlan, dan Akta Jual Beli Nomor 30/2006, bahwa tanah tersebut merupakan tanah sebagaimana yang telah dijual oleh Ahmad Dahlan sendiri kepada Hj. Arum berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 30/2006, selanjutnya Hj. Arum menjual tanah tersebut kepada H. Muhammad Mansur, yang juga merupakan Direktur Utama PT Wandri Jaya (Tergugat I), sehingga saat ini tanah tersebut merupakan milik dari Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II ternyata tanah tersebut menjadi objek dari Sertipikat Hak Milik Nomor 35/1972 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 225/2000, maka oleh karena menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat hak yang diterbitkan lebih dahulu yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 35/1972. Oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 35/1972 alas hak Tergugat II adalah sah menurut hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drg. Hj. MARIAM, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; 1. **Drg. Hj. MARIAM**, 2. **LEA DARMALINA**, 3. **M. ARES FADELLA**, 4. **MOCHAMMAD FAJAR FAEZAL, ST.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt/2024